Tình tiết bổ sung

Ngày 7/7/2006, Tòa án nhân dân huyện M ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 27/7/2006.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những ý chính trong luận cứ bào chữa cho Tạ Đức Hiền tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/7/2006, cả Khanh và Tú đều vắng mặt tại phiên toà. Qua quá trình xét xử, TAND huyện M đã ra bản án kết tội Tạ Đức Hiền theo khoản 4 Điều 113 BLHS và xử phạt Hiền 5 năm tù và buộc bồi thường cho Tú số tiền 10 triệu đồng để phục hồi sức khoẻ và bồi thường danh dự nhân phẩm.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp bị cáo Hiền viết đơn kháng cáo bản án nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 26/12/2006, chỉ có Khanh có mặt. Khanh khai: Do sức ép của gia đình sau khi bị bắt quả tang khi giao cấu với Thụ nên đã có đơn tố cáo Thụ cưỡng dâm. Đối với Tú tuy thích Tạ Đức Hiền nhưng Tú cũng có nhiều bạn trai khác, do đó Tú hay đi chơi riêng và về khuya. Trước hôm 30/10/2006, Tú đã nhiều lần xin thuốc tránh thai của Khanh sau khi đi chơi về. Còn việc đêm 30/10/2006, Tú không nói gì với Khanh về việc giao cấu với Hiền mà chỉ sang nhà chơi khi thấy ông Vượn chửi Khanh về quan hệ với Thụ.

Đại diện VKS tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử y án sơ thẩm.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Với những tình tiết mới này, anh (chị) đề nghị như thế nào với Hội đồng xét xử và dựa trên những căn cứ pháp luật nào?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-32/240

1/

-Tuỳ trường hợp: Nếu tính thù lao theo giờ cao hơn thì OK, còn nếu tính theo trọn gói lợi hơn thì không chấp nhận. Tất nhiên là luật sư phải làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của thân chủ

Ý kiến phản hồi : đồng ý với đề nghị về thù lao của ông Hiền và dỉ nhiên (chứ không phải điều kiện) là sẽ làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của thân chủ

2/

- Biên bản GĐPY tỉnh H mâu thuẫn với Giấy chứng thương số 29/2005 của Bệng viện M

Bản GĐPy tỉnh H ngày 20/01/2006 thì khó có độ chính xác các tình tiết trên được, đặc biệt là xác định trong âm hộ, âm đạo có nhiều dịch trắng. Trong khi đó Bệnh viện M khám ngay sau 1 ngày xảy ra vụ việc nên mức độ chính xác cao hơn.

Ý kiến : đồng ý

3/

- Có mâu thuẫn trong lời khai của Tú và Khanh về việc ai mua thuốc tránh thai cho Tú
- Khoảng cách giữa Thụ, Khanh với Tú , Hiền là 100m và trong đêm khuya vắng nếu bị hiếp dâm sao Tú không la to lên…
- Nếu Tú nói với Khanh là bị Hiếp dâm sao Tú lại uống thuốc tránh thai do Hiềm mua cho..
- Hiền là thương binh, có anh là liệt sĩ nên đây là tình tiết giảm nhẹ về nhân thân.

Ý kiến : đồng ý

4/